

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1599/2542

นางสาว ราตรี พรภัก ดี
นาง สุพรรณ เจือ จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 94

จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์ มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน โดยจำเลยทั้งสองได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญากู้และหนังสือสัญญาค้ำประกันให้โจทก์ไว้โดยไม่ได้กรอกข้อความใด ๆ ไว้ การที่ต่อมาโจทก์มากรอกข้อความลงในหนังสือสัญญากู้และค้ำประกันให้เกินกว่าความเป็นจริงว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไป 300,000 บาท โดยไม่ได้รับความยินยอมของจำเลยทั้งสองสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงเป็นเอกสารปลอมถือได้ว่าการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันรายนี้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์และจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้โจทก์เพียง 30,000 บาทและได้ลงชื่อไว้ในสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันโดยยังไม่ได้กรอกข้อความ โจทก์ปลอมแปลงเอกสารสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันโดยกรอกข้อความและจำนวนเงินเป็น 300,000 บาทโดยจำเลยทั้งสองมิได้ยินยอม แม้ตามสัญญาทั้งสองจะระบุจำนวนเงินไว้ 300,000 บาท และสัญญากู้จะระบุว่าได้รับเงินครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองก็มีสิทธินำสืบพยานบุคคลมาสืบประกอบข้ออ้างว่า พยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือสัญญาหรือหน่ออื่นที่ระบุไว้ใน

เอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรค
ท้าย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2537 จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินไปจากโจทก์
300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 14
กันยายน 2538 มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันครบกำหนดแล้วจำเลยที่ 1 ไม่ชำระต้น
เงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับ
จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 345,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีใน
ต้นเงิน 300,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากโจทก์เพียง 30,000 บาท โจทก์
ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในสัญญากู้และสัญญาค้ำประกัน ซึ่งยังมีได้
กรอกข้อความโจทก์สมคบกับผู้อื่นนำสัญญาทั้งสองฉบับมากรอกข้อความโดยที่
จำเลยทั้งสองไม่ยินยอม สัญญาทั้งสองฉบับจึงเป็นเอกสารปลอมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์และลง
ลายมือชื่อในหนังสือสัญญากู้เงินให้โจทก์ไว้และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันโดยลง

ลายมือชื่อในหนังสือสัญญาค้ำประกัน ตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ปัญหาวินิจฉัย
ประการแรกมีว่า สัญญากู้และสัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมเนื่องจาก
โจทก์มากรอกข้อความภายหลังผิดไปจากความเป็นจริงตามที่ตกลงทำสัญญากันไว้
หรือไม่ เห็นว่า พยานจำเลยทั้งสองมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งกว่าพยานโจทก์มีกรณีอัน
เป็นที่น่าสงสัยว่าจะมีการกรอกข้อความและจำนวนเงินลงในหนังสือสัญญากู้เงินและ
หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ในภายหลังเกินกว่าความ
เป็นจริง โดยไม่ได้รับความยินยอมของจำเลยทั้งสองสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันดัง
กล่าวจึงเป็นเอกสารปลอมถือได้ว่าการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันคดีนี้ไม่มีหลักฐาน
เป็นหนังสือ ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้

ปัญหาวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า การนำสืบพยานบุคคลของจำเลยทั้งสองใน
คดีนี้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 หรือไม่ เห็นว่า
การที่จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดีว่าจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์และจำเลยที่ 2 ทำสัญญา
ค้ำประกันเงินกู้โจทก์เพียง 30,000 บาท ได้ลงชื่อไว้ในสัญญากู้และสัญญาค้ำประกัน
โดยยังไม่ได้กรอกข้อความแต่อย่างใด โจทก์ปลอมแปลงเอกสารสัญญากู้และสัญญา
ค้ำประกันโดยกรอกข้อความและจำนวนเงินเป็น 300,000 บาท โดยจำเลยทั้งสอง
มิได้ยินยอม เช่นนี้ แม้ตามสัญญาทั้งสองจะระบุจำนวนเงินไว้ 300,000 บาท และ
สัญญาจะระบุว่าได้รับเงินครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองก็มีสิทธินำสืบพยานบุคคลตาม
ข้อต่อสู้ดังกล่าวได้ เพราะเป็นการนำพยานบุคคลมาสืบประกอบข้ออ้างว่า พยาน
เอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือ
สัญญาหรือหน้อย่างอื่นที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 บรรทัดท้าย

พิพากษายืน

(ประดิษฐ์ สิงห์ศัน-พิมล สมานิตย์-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>